

Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15
6045 JG ROERMOND

Directoraat-generaal
Realisatie Groene Groei
Directie Verduurzaming
Industrie

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/kgg

Behandeld door

Datum 10 oktober 2024
Betreft Incidentele subsidiebeschikking alternatief bindmiddelproject
ROCKWOOL B.V.
Verplichtingnummer: 1300035238

Ons kenmerk
EZK_DGBI_VI / 87190226

Uw kenmerk

Bijlage(n)
2

1. Aanvraag

Op 11 juli 2024 ontvang ik uw brief van 9 juli 2024, waarin u subsidie aanvraagt voor de toepassing van een alternatief bindmiddel (hierna: het Project) op productielijn 8 (hierna: ROE8). U heeft daarbij een projectplan en begroting aan mij overgelegd.

1.1 Procesverloop

Sinds de zogeheten PAS-uitspraak van de Raad van State kent Nederland een stikstofcrisis die de drastische verlaging van de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak vereist. In het kader van de noodzaak om versneld stikstofdepositie terug te dringen en industriële piekbelasters te verduurzamen, zijn met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2024 middelen beschikbaar gesteld voor het verstrekken van een maatwerksubsidie in het kader van de Aanpak Piekbelasters Industrie. Het doel van deze aanpak is om op korte termijn de ammoniakreductie bij industriële piekbelasters te versnellen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van de stikstofbelasting van industriële piekbelasters op stikstofgevoelige delen van Natura 2000-gebieden.

Medio 2023 is mijn ministerie door uw bedrijf op de hoogte gebracht van uw wens om uw huidige productieproces te veranderen, waarbij u het huidige bindmiddel *phenol-urea-formaldehyde* (PUF) gedeeltelijk vervangt door een alternatief bindmiddel, te weten *non-added formaldehyde* (NAF). Deze maatregel gaat u in 2026 toepassen op uw productielijn ROE8. Medefinanciering vanuit de overheid wordt daarbij gevraagd vanwege de hoge kosten en het vrijwillige karakter van het toepassen van deze techniek. Uw bedrijf en de ambtenaren van mijn ministerie zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest over de subsidiemogelijkheden voor toepassing van het NAF-bindmiddel op ROE8 (het Project). Uw aanvraag die ik op 11 juli 2024 ontvang, is het product van dit overleg, en ziet enkel toe op het Project.

1.2 Beoordeling van uw aanvraag

Op 25 juni 2024 heeft u van de Omgevingsdienst Zuid-Limburg (hierna: ODZL) een brief ontvangen aangaande het project. Het oordeel van de ODZL luidt dat het project **niet** juridisch afdwingbaar is en zodoende een bovenwettelijke status geniet c.q. boven de relevante vastgestelde best beschikbare technieken (BBT) uitgaat en derhalve "BBT+" is.

Het project zoals beschreven in uw aanvraag past binnen de piekbelastersaanpak. De kern van dat beleid is om bij een aantal deelnemende bedrijven op vrijwillige basis en op korte termijn de stikstofdepositie te reduceren op stikstofgevoelige én overbelaste Natura 2000-gebieden in Nederland. Hierdoor kan de natuur herstellen en kan op termijn weer noodzakelijke vergunningsruimte ontstaan die Nederland nodig heeft voor het realiseren van maatschappelijke opgaven. Het project draagt aan deze doelstellingen bij doordat het leidt tot een versnelde ammoniakreductie. Deze daling van de ammoniakemissie leidt tot een vermindering van stikstofdepositie die ROCKWOOL B.V. veroorzaakt in Natura 2000-gebieden.

Het projectplan beschrijft de beoogde verandering in de omvang van de stikstofdepositie, die inzichtelijk gemaakt is op basis van berekeningen met het wettelijk voorgeschreven rekeninstrument AERIUS Calculator. Hieruit volgt dat de maximale stikstofdepositiebijdrage afneemt met maximaal 40,52 tot 62,89 mol N/ha/jaar. Wanneer deze berekende waarden ingevoerd worden in het product AERIUS Check, volgt dat deze verandering leidt tot een jaarvrachtreductie van circa 12.262 tot 19.031 mol N/jaar op stikstofgevoelige delen van een aantal¹ Natura 2000-gebieden waarvan de kritische depositiewaarden reeds overbelast zijn. De gemiddelde stikstofdepositiereductie betreft 5,68 tot 8,82 mol N/ha/jaar.

1.3 Europeesrechtelijke aspecten

Op grond van artikel 7 van de Kaderwet EZK en LNV-subsidies verleen ik geen subsidie als dit naar mijn oordeel leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU).

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden op grond van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1), met name artikel 36 is van toepassing.

Dit artikel verklaart steun voor milieubescherming, met in begrip van decarbonisatie verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de voorgenoemde aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het tweede en derde lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit het hoofdstuk I van

¹ De Natura 2000-gebieden in kwestie betreffen: Meinweg, Swalmdal, Roerdal, Leudal, Sarsven en De Banen, Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel.

Verordening (EU) nr. 651/2014.

Ik heb geconstateerd dat ROCKWOOL B.V. geen onderneming in moeilijkheden is als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel c, van verordening (EU) nr. 651/2014. Ik heb verder geconstateerd dat er tegen ROCKWOOL B.V. geen bevel tot terugvordering uitstaat als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van verordening (EU) nr. 651/2014. Voorts heb ik vastgesteld dat met de uitvoering van dit projectplan niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van 11 juli 2024. Er gaat derhalve - onder meer om deze reden - een stimulerend effect uit van deze subsidieverlening aan ROCKWOOL B.V..

Beknpte informatie over deze subsidieverlening is op grond van artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 651/2014 gemeld aan de Europese Commissie. De volledige tekst van de onderhavige beschikking wordt gepubliceerd op de staatssteunwebsite op het internet.

Artikel 9, eerste lid, van verordening (EU) nr. 651/2014, bevat de verplichting aan de lidstaten om de steun boven de transparantiedrempel en de in dit artikel genoemde gegevens te publiceren in de State Aid Transparency Award Module.

1.4 Bewaartermijn boekhouding

Ik wijs u erop dat de Europese Commissie nog gedurende tien jaar na de verstrekking van deze subsidie, deze achteraf kan controleren. Ik raad u aan de relevante documenten met betrekking tot deze subsidie gedurende deze periode te bewaren.

2. Besluit

In het kader van mijn beleid gericht op natuurbescherming en -herstel verleen ik u hierbij, op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, subsidie voor de uitvoering van het project, waarvoor u subsidie hebt aangevraagd.

2.1 Periode

Het project dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 september 2024 tot 31 maart 2029. Hierbij voert u het eerste deel van het project op basis van uw projectplan uit, waarbij het projectdoel zoals geformuleerd in artikel 2.6, lid 1, sub a, uiterlijk op 31 maart 2026 is behaald. Het tweede deel van het project voert u op basis van uw projectplan uit, waarbij het projectdoel zoals geformuleerd in artikel 2.6, lid 1, sub b, uiterlijk op 31 december 2028 is behaald. De periode vanaf 1 januari 2029 tot 31 maart 2029 kan gebruikt worden voor het verkrijgen van de in artikel 2.10 lid 1 bedoelde actualisatie van de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.

2.2 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 40% van de subsidiabele kosten bedragen, met dien verstande dat, indien ter zake van de subsidiabele kosten of een deel daarvan reeds uit anderen hoofde vanwege een bestuursorgaan of de Europese Commissie subsidie is verstrekt, slechts een zodanig bedrag aan subsidie wordt verstrekt, dat het totale bedrag aan subsidies niet meer bedraagt dan veertig procent (40%) van

de subsidiabele kosten. Het subsidiebedrag kan niet meer bedragen dan toegestaan volgens de toepasselijke Europese steunkaders.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele belastingen.

De door u opgevoerde investeringskosten bedragen € 29.124.000 exclusief BTW. In het nulscenario is sprake van instandhoudingskosten voor de ulthardingsoven en de naverbrander, waarbij de bestaande installaties blijven functioneren en het bindmiddelproject niet wordt uitgevoerd. De door u opgevoerde instandhoudingskosten van € 767.679 acht ik niet subsidiabel op basis van artikel 36, lid 4, onder c van de AGVV. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen bedragen € 28.356.321.

De subsidie wordt daarmee ten hoogste vastgesteld op € 11.342.528 exclusief BTW gelet op de gegevens opgenomen in uw aanvraag en is berekend volgens de bij uw aanvraag gevoegde begroting. Bij het vaststellen van het subsidiebedrag is rekening gehouden met de instandhoudingskosten van het nulscenario, waarmee de steunintensiteit maximaal 38,9 % bedraagt van de totale investeringskosten. Van dit subsidiebedrag geldt 80% (€ 9.074.022) als voorschot en 20% (€ 2.268.506) als subsidieverlening bij de eindafrekening, voor de voorwaarden verwijs ik u naar artikel 2.6 en artikel 2.8 van deze beschikking.

2.3 Subsidiabele kosten

De volgende, rechtstreeks aan het project toe te rekenen kosten, daadwerkelijk gemaakt in de voornoemde periode en die betaald zijn vóór 12 mei 2028 worden door mij subsidiabel geacht:

- interne kosten op basis van gebruik van de vaste-uurtarief-systematiek, waarbij gebruik wordt gemaakt van een uurtarief van € 127,00.
- aan derden verschuldigde kosten die direct voor de subsidiabele activiteiten worden gemaakt, bijvoorbeeld door uitbesteding van een deel van de subsidiabele activiteit en kosten van voor de subsidiabele activiteit geleverde goederen en diensten;
- reis- en verblijfskosten tot een maximum van 1 % van de projectkosten;
- projectmanagement, met dien verstande dat ten hoogste 13 % van de projectkosten in aanmerking is genomen.

De vóór indiening van de aanvraag gemaakte kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor de toepassing van de hierboven genoemde punten geldt, dat winstopslagen bij transacties binnen een groep alleen in aanmerking zijn genomen voor zover het gebruikelijk is om die winstopslagen ook bij soortgelijke transacties buiten de groep in rekening te brengen.

2.4 BTW

U heeft mij opgegeven dat u BTW-plichtig bent. Aangezien u de BTW met de fiscus kunt verrekenen, is het subsidiebedrag exclusief alle belastingen waaronder de BTW.

2.5 Subsidiabele kosten voor dit project

Op grond van uw projectplan en begroting raam ik de subsidiabele kosten voor dit project op: € 28.356.321. De subsidiabele kosten wijken af van de door u opgevoerde totale investeringskosten van €29.124.000. Ik acht de kosten die u met mij in het kader van uw subsidieaanvraag voor dit project deelde subsidiabel, met aftrek van de instandhoudingskosten voor de uithardingsoven en de naverbrander. Ik ben tot deze conclusie gekomen op basis van artikel 36, lid 4 van EU-Verordening 651/2014 (de Algemene Groepsvrijstellingsverordening).

2.6 Verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

1. U dient het project volledig uit te voeren overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan en binnen de daarin voorziene tijdsduur. In het kader van het project voert u het project als volgt uit:
 - a. Het NAF-bindmiddel wordt toegepast op 100 % van de lichtere producten op productielijn ROE8 vanaf 1 april 2026, resulterend in een maximale emissie van ten hoogste 64.007 kg NH₃ per jaar.
 - b. Het NAF-bindmiddel wordt voor tenminste 50 % toegepast als vervanging van het PUF-bindmiddel op de productie van de overige c.q. zwaardere producten op productielijn ROE8 vanaf 1 januari 2029, resulterend in een maximale emissie van 48.951 kg NH₃ per jaar.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering van het plan mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor een wijziging van de in de subsidieverlening gespecificeerde kostenposten indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt. Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.
4. U dient mij schriftelijk verslag uit te brengen over de voortgang van het project. In dit verslag dient duidelijk inzicht te worden gegeven in de voortgang van het project in vergelijking met de voorziene tijdsduur en kosten zoals opgenomen in het door u ingediende projectplan. Het eerste verslag brengt u uit over de periode van zes maanden na de datum van de beschikking; de volgende verslagen steeds over de daaropvolgende periode van twaalf maanden. Alle verslagen dienen binnen twee maanden na afloop van de betrokken periode bij mij ingediend te zijn.
5. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit ten allen tijden op eenvoudige en duidelijke wijze de rechtstreeks aan het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen. Ter zake van de loonkosten dient door middel van een urenadministratie vastgestelde urenverantwoording aanwezig te zijn.
6. Bij gebruik van een integrale kostensystematiek: uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling dient een rapport van feitelijke bevindingen over

- de uitkomst van het onderzoek van een accountant betreffende de gehanteerde integrale kostensystematiek aanwezig te zijn (zie bijlage 2).
7. Op mijn verzoek dient u inlichtingen te verschaffen omtrent de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.
 8. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het op u van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, tot verlening van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.
 9. Uiterlijk binnen 13 weken na de in artikel 2.1 genoemde einddatum dient u bij mij schriftelijk een verzoek om subsidievaststelling in. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van:
 - a. Een eindrapport waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd. Dit eindrapport is inclusief opgave van de gerealiseerde emissies op productielijn ROE8, die middels een eindmeting is vastgesteld. Hiervoor dient de eindmeting uitgevoerd te worden op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd meetplan;
 - b. Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks aan het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld conform de door u ingediende begroting;
 - c. Een controleverklaring, afgegeven door een accountant, conform het in bijlage 1 van deze beschikking opgenomen controleprotocol.
 - d. een gewijzigde omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit die is geactualiseerd op basis van de door het project gerealiseerde emissiereductie.
 10. U voert het project uit in overeenstemming met de verplichtingen, opgenomen in artikel 36 van de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Dit houdt, onder meer, in dat: het project uw bedrijf in staat stelt verder te gaan dan de geldende Unienormen met betrekking tot milieubescherming en het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming te verhogen.
 11. In het geval er activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient opdrachtverlening aan deze derde(n) plaats te vinden op basis van transparante criteria en marktconforme tarieven.

2.7 Subsidievaststelling

De beschikking tot subsidievaststelling zal ik geven binnen 13 weken na ontvangst van uw verzoek tot subsidievaststelling daartoe dan wel nadat de voor het indienen ervan geldende termijn genoemd in verplichting 9 is verstreken. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

2.8 Voorschot

Ik verleen u bij deze een voorschot van € 4.600.000 in het jaar 2024, van het genoemde totale subsidiebedrag van € 11.342.528. Het voorschot zal worden

betaald binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking op uw bankrekeningnummer: NL87INGB0674292111 ten name van ROCKWOOL B.V..

Verdere voorschotten bedragen per jaar:

- 2025: € 3.400.000;
- 2026: € 1.074.022.

De voorgenoemde voorschotten verleen ik op basis van de volgende voorwaarden:

- Het eerste voorschot van € 4.600.000 in 2024 verleen ik op voorwaarde van ontvangst van een kopie van de door u genomen definitieve financieringsbeslissing ('*final investment decision*');
- Het tweede voorschot van € 3.400.000 in 2025 verleen ik op voorwaarde dat ik uw tussentijdse rapportage positief beoordeeld heb;
- Het derde voorschot van € 1.074.022 in 2026 verleen ik op voorwaarde van ontvangst van uw schriftelijke melding dat het eerste deel van het project is gerealiseerd, zoals geformuleerd in artikel 2.6, lid 1, onder a, inclusief een kopie van een afschrift van uw vergunningaanvraag voor een omgevingsvergunning van een milieubelastende activiteit.

Na voltooiing van het project wordt een laatste afrekening van de resterende voorwaardelijke 20% (€ 2.268.506) verricht. Ik verleen dit deel van het totale subsidiebedrag, te weten € 2.268.506, onder de voorwaarde dat u de projectdoelstelling uitvoert zoals genoemd onder artikel 2.6 Verplichtingen, onder 1. sub a en b. Indien deze projectdoelen niet behaald worden ben ik genoodzaakt om het voorwaardelijke subsidiebedrag van €2.268.506 niet te verstrekken.

2.9 Advies

Om eventuele problemen met de accountantscontrole op uw financiële verantwoording te voorkomen adviseer ik u om uw accountant zo vroeg mogelijk te betrekken.

2.10 Juridische en administratieve borging van depositieruimte

Deze subsidie wordt verstrekt voor het nemen van de in deze beschikking benoemde, bovenwettelijke stikstofreductiemaatregelen door uw bedrijf. De effecten die hieruit volgen vallen buiten de autonome ontwikkeling van de industriële stikstofemissies. U verstrekt een ondertekende verklaring, waarin ten minste opgenomen is dat u instemt dat:

1. de omgevingsvermogensvergunning voor een milieubelastende activiteit (tot 1 januari 2024: 'omgevingsvergunning milieu') wordt aanpast tot een maximum jaarvrachtemissie, uitgedrukt in kg of ton per jaar, die gebaseerd wordt op de door het project beoogde emissiereductie zoals vermeld in artikel 2.6, lid 1 onder a, en voor wat betreft het project als bedoeld in artikel 2.6 lid 1 onder b, u ermee instemt dat de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit wordt aangepast aan de gerealiseerde reducties per 31 december 2028.
2. bij de eerste revisie van de omgevingsvergunning voor een Natura 2000+ activiteit (natuurtoestemming) de maximale emissiejaarvracht voor ammoniak (NH₃) en indien van toepassing voor stikstofoxiden (NO_x) wordt

gereduceerd, gebaseerd op de door het project gerealiseerde emissiereductie. Hierbij wordt de maximale emissiejaarvracht van productielijn ROE8, aangepast aan de waarde die als gevolg van het project in de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit is vastgelegd;

3. wanneer de natuurtoestemming door het bevoegde gezag voor deze installatie wordt aangepast, de niet gebruikte stikstofdepositieruimte behorende bij deze installatie, (bepaald op de ruimte in de bestaande omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit voor de installatie boven het niveau dat in de milieutoestemming naar aanleiding van deze investering wordt vastgelegd) benut zal worden om de druk op de stikstofgevoelige natuur zoveel mogelijk te verminderen, en waar mogelijk gebruikt kan worden voor toestemmingverlening, bijvoorbeeld voor de aanleg van energie-infrastructuur, legalisatie van zogenaamde PAS-melders, woningbouw of andere projecten van groot algemeen belang al dan niet met gebruikmaking van een of meer van de stikstofbanken van AERIUS Register²;
4. zolang de omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit niet is aangepast, u ervan afziet om de in lid 2 bedoelde stikstofdepositieruimte te gebruiken voor intern of extern salderen, hetgeen betekent dat u deze ontstane stikstofdepositieruimte behorende bij het project niet benut of verhandelt.

²Zie hoofdstuk 17a van de Omgevingsregeling. Daarbij moet met name worden gedacht aan de stikstofbank van de Minister van Klimaat en Groene Groei en aan de 'SSRS-bank', de bredere nationale stikstofbank voor de legalisatie van de zogeheten PAS-meldingen, woningbouwprojecten en projecten ten aanzien van wegen in beheer bij het Rijk.

3. Correspondentie

Alle correspondentie met betrekking tot deze subsidie dient u, met vermelding van bovenstaand verplichtingnummer 1300035238, te zenden naar:

Ministerie van Klimaat en Groene Groei

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

De Minister van Klimaat en Groene Groei,



Esther Pijs

Directeur-Generaal Realisatie Groene Groei

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Klimaat en Groene Groei, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef van deze brief vermelde datum.